

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목	유지관리 업무용 차량 매각 시 세금계산서 발행 부적정
해 당 부 서	▽▽지역본부, ▷▷지역본부
조 치 부 서	▽▽지역본부 ◆◆◆◆◆지사, ☼☼지사, ▷▷지역본부 ◎○지사, ▶○지사, ♥○지사
내 용	

1. 업무개요

공사에서는 유지관리에 필요한 업무용 차량을 구매하여 운용하고 있고, 해당 업무용 차량이 내용연수 경과 및 노후화 될 경우 불용처리 후 온라인 공공자산 처분시스템(이하 “온비드”라 한다)를 통해 매각하거나 폐차 처리하고 있다.

2. 판단기준

「조세특례제한법」 제106조(부가가치세의 면제 등) 제1항 제6호, 같은 법 시행령 제106조(부가가치세의 면제 등) 제7항 및 제8항, 같은 법 시행규칙 제48조(부가가치세의 면제 등) 및 [별표 10]에 따르면 한국농어촌공사가 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」 제10조에 따른 사업¹⁾으로 재화 또는 용역을 공급하는

1) 1. 「농어촌정비법」에 따른 농어촌정비사업, 2. 농업기반시설의 유지·관리 및 이용에 관한 사업, 3. 농어촌용수 개발·이용 및 보전(保全)·관리에 관한 사업, 4. 농지의 조성 및 이용증진 사업과 농지 등의 재개발 사업, 5. 제5조의2제1항제1호에 따른 농지은행사업 등

경우 부가가치세를 면제하게 되어 있고,

「부가가치세법」 제14조(부수재화 및 부수 용역의 공급)에 따르면 주된 사업에 부수되는 ① 주된 사업과 관련하여 우연히 또는 일시적으로 공급되는 재화 또는 용역, ② 주된 사업과 관련하여 주된 재화의 생산 과정이나 용역의 제공 과정에서 필연적으로 생기는 재화 중 하나에 해당하는 재화 또는 용역의 공급은 별도의 공급으로 보되, 과세 및 면세 여부 등은 주된 사업의 과세 및 면세 여부를 따르게 되어 있으며,

「소득세법」 제163조(계산서의 작성·발급 등) 및 「법인세법」 제121조(계산서의 작성·발급)에 따르면 사업자가 재화나 용역을 공급하면 계산서²⁾나 영수증을 작성하여 공급받는 자에게 발급하되 이 경우 계산서는 전자적 방법으로 작성한 계산서를 발급(이하 “전자계산서”라 한다)하게 되어 있다.

따라서 각 부서는 면세사업인 유지관리사업에 사용한 업무용 차량을 매각하거나 폐차하여 재화를 공급하게 되면 부가가치세 면제 처리하고 공급받는 자에게 전자계산서를 발급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

▽▽지역본부 ◆◆◆◆◆지사 등 5개 지사에서는 [표 1]과 같이 내용연수 경과 및 노후화된 업무용 차량 5대를 온비드를 통해 매각처리 하거나 폐차처리한 후 공급받는 자에게 부가가치세가 포함된 전자세금계산서를 발급하고 해당 매출 부가가치세를 관할세무서에 납부하였다.

2) ① 공급하는 사업자의 등록번호와 성명 또는 명칭, ② 공급받는 자의 등록번호와 성명 또는 명칭(공급받는 자가 사업자가 아니거나 등록된 사업자가 아닌 경우에는 고유번호 또는 공급받는 주민등록번호), ③공급가액, ④ 작성연월일 등을 기재하여 발급

[표 1] 유지관리용 업무용 차량 매각 후 부가가치세 납부 내역

(단위: 원)

지사명	제조사	제품명	구매일	매각일	매각액	공급가액	매출부가세	공급받는 자
계	5대							

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 불용 처리된 업무용 차량 매각 시 부가가치세가 면제되지 않아 부가가치세 1,626,819원이 과다 납부되었다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항을 수용하면서 관련 법령을 숙지하여 유사한 사례가 재발하지 않도록 조치하고, 감사 조치 결과에 따라 경정청구 후 환급처리 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 시정

사장(▽▽지역본부 ◆◆◆◆◆지사장, ♣♣지사장, ▷▷지역본부 ◎○지사장, ►○지사장, ♥○지사장)은 부가가치세 신고 시 과다 납부한 매출세액 1,626,819원(◆◆◆◆◆지사 323,636원, ♣♣지사 605,455원, ◎○지사 123,182원, ►○지사 456,364원, ♥○지사 118,182원)을 각 사업장 관할 세무서로 경정 청구하시기 바랍니다. (시정)